



Avocats

Romain BLANDIN
Tél. Direct 02 35 12 62 11
rblandin@dpr-avocat.fr

Jean-Claude DMITROFF
Tél. Direct 02 35 12 62 12
cdcultot@dpr-avocat.fr

Thomas DUBREIL
Tél. Direct 02 35 12 62 17
tdubreil@dpr-avocat.fr

Eléonore LAB SIMON
Tél. Direct 02.35.12.62.17
elabsimon@dpr-avocat.fr

Elsa LEON
Tél. Direct 02.35.12.62.11
eleon@dpr-avocat.fr

Michel ROSE
Tél. Direct 02 35 12 62 13
lvarin@dpr-avocat.fr

Juriste

Corinne SIGWALT
csigwalt@dpr-avocat.fr

22, rue Raymond Aron
B.P. 545
La Vatine
76824 MT-ST-AIGNAN Cedex

Téléphone :
02 35 12 62 10

Télécopie :
02 35 12 01 23

Case n°154

CENTURY 21 HARMONY

A l'attention de Madame MALLENGUERY
1 Rue Malesherbes
76000 ROUEN

Mont Saint Aignan, le 29 octobre 2024

Envoi par mail

N/réf. : JCD/RB/EM - 20160333
Affaire : CITYA - SDC ECLAT DE VERT / AKERYS PROMOTION

Chère Madame,

Je reviens vers vous dans le cadre du dossier ci-dessus référencé et fais suite à la réunion d'expertise dommages ouvrage qui s'est tenue sur site le 23 octobre 2024, ainsi qu'à votre mail du 28 octobre 2024, lequel appelle de ma part les observations suivantes.

❶ Expertise dommages ouvrage relative à la fissure de l'enduit dans la descente de parking.

J'ai pris connaissance avec intérêt du rapport d'expertise de la société SARETEC, ainsi que de son courrier d'accompagnement confirmant la prise en charge de ce désordre.

Pour procéder à la réparation du dommage, le cabinet SARETEC, agissant en qualité de mandataire des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, propose de verser au syndicat des copropriétaires une indemnité d'un montant de 1.400 €.

Cette indemnité a été chiffrée à dire d'expert au regard des réparations à réaliser :

- Purge de l'enduit non adhérent ;
- Mise en œuvre d'un nouvel enduit en ayant pris soin de désolidariser l'enduit avec le mur béton de soutènement.

Avant de donner votre accord quant au règlement de cette indemnité, il est impératif que vous fassiez contrôler le montant des travaux à engager pour remédier aux désordres.

Je vous laisse donc le soin de contacter tout professionnel compétent pour établir un devis correspondant aux réparations à réaliser.

Une fois en possession de ce devis, je vous remercie de bien vouloir me l'adresser pour diffusion à Monsieur LAROCHE, du cabinet SARETEC, afin qu'il puisse valider les réparations.

Naturellement, afin que les travaux puissent être réalisés dans les meilleurs délais, il est nécessaire d'obtenir ce devis dès que possible.

② Désordres relatifs aux balcons et aux façades.

Au cours de la réunion d'expertise dommages ouvrage, la société SARETEC, cabinet d'expertise mandaté par l'assureur dommages ouvrage, a bien constaté la matérialité des désordres mais a semblé contester sa nature décennale.

A ce stade, il est nécessaire d'attendre le rapport d'expertise du cabinet SARETEC, ainsi que la position des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin de savoir si les travaux permettant de remédier aux désordres vont pouvoir faire l'objet d'un préfinancement par l'assureur dommages ouvrage.

J'ai pris bonne note que la déclaration de sinistre auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES était intervenue le 12 septembre 2024.

L'assureur dispose d'un délai de 60 jours pour se positionner quant à la mobilisation de sa garantie, soit avant le 12 novembre 2024.

Sur ce dernier point, je note que je ne suis pas en possession de la déclaration de sinistre qui a été régularisée auprès de l'assureur dommages ouvrage.

Je vous remercie de bien vouloir m'en faire tenir une copie pour la bonne administration de mon dossier.

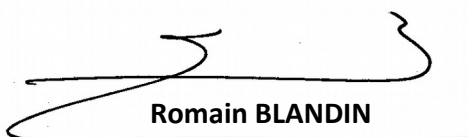
De même, dès que vous serez en possession du rapport d'expertise du cabinet SARETEC concernant ce désordre et/ou du courrier de position des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES quant à la prise en charge de ce dommage, je vous remercie de m'en vouloir m'en informer immédiatement.

Je reste naturellement à votre disposition pour échanger directement avec vous si vous le souhaitez.

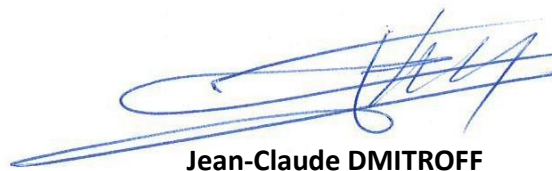
Par ailleurs, vous trouverez ci-joint ma facture d'honoraires, limitée au strict minimum, dont règlement à vos bons soins par tout moyen à votre convenance.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie de croire, Chère Madame, en l'assurance de mes sentiments dévoués.



Romain BLANDIN



Jean-Claude DMITROFF